

Le [__/__/2026]

Entre

La société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG »

(Le « Prêteur »)

Et

Madame Laure BONIFACE

(« L'emprunteur »)

En présence de :

La société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT »

PRÊT DE CONSOMMATION

DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG »

Société de participations financières de profession libérale de chirurgiens-dentistes, constituée sous forme de société à responsabilité limitée à associée unique,

Au capital de 160 760 euros,

Dont le siège social est situé 99, rue du Bourg – 59130 LAMBERSART,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 919 239 145,

Représentée par Madame Julie LECAT, dûment habilitée en sa qualité d'associée unique et gérante,

Soussignée de première part,

Ci-après désignée « Le Prêteur »

ET

Madame Laure Ana Georgette BONIFACE

De nationalité française,

Née le 21 juin 1997 à CAMBRAI (59400),

Célibataire, déclarant expressément ne pas être liée par un pacte civil de solidarité suivant les articles 515-1 et suivants du Code civil,

Demeurant 50, rue de l'Abbé Aerts, appartement 20 – 59000 LILLE,

Chirurgien-dentiste, inscrite au tableau du conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes depuis le 5 octobre 2023 sous le numéro ordinal 5218 (numéro national 87353, RPPS 10108058776),

Résidente en France au sens de la réglementation fiscale.

Soussignée de seconde part,

Ci-après désignée « L'Emprunteur »

L'Emprunteur et le Prêteur sont ci-après désignés, collectivement, les « Les Parties » et, individuellement, « une Partie ».

EN PRESENCE DE :

La société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT »

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes au capital de 2 000 €,

Dont le siège social est situé 99, rue du Bourg – 59130 LAMBERSART,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 879 900 819,

Représentée par Madame Julie LECAT,

Dûment habilitée en sa qualité de gérante.

Ci-après désignée « La Société »

APRES AVOIR EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIIT :

Les Parties souhaitent, par la présente convention, organiser les modalités d'un prêt de consommation portant sur une part sociale détenue par la société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG » dans la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT.

Ce prêt vise à permettre au Docteur Laure BONIFACE de devenir associée au sein de la SEL et d'y exercer son activité professionnelle en qualité d'associée professionnelle interne au sens de l'article 21 des statuts de la Société.

La société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT » est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes au capital de 2 000,00 € dont le siège social est sis 99, rue du Bourg – 59130 LAMBERSART.

Ladite société a pour activité l'exploitation d'un cabinet dentaire.

Le capital de la société est divisé en 2 000 parts sociales en pleine propriété d'un euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à 2 000, réparties, avant l'effet du présent Prêt, entre la société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG » (1 998 parts, numérotées 1 à 1 997 et 2 000), Madame Julie LECAT (1 part, numérotée 1 998) et Madame Lauriane DALET (1 part, numérotée 1 999).

Les Parties ont convenu de concéder un prêt de consommation portant sur une (1) part sociale numérotée 2 000, que le Prêteur détient dans le capital de la Société, au profit de l'Emprunteur.

Un tel prêt de consommation de parts sociales a pour effet de transférer la propriété de ladite part prêtée à l'Emprunteur, à charge pour lui de restituer l'équivalent de la chose prêtée, en espèce et qualité, en application des articles 1892 et 1893 du Code civil.

L'Emprunteur exerce d'ores et déjà son activité professionnelle au sein du cabinet dentaire exploité par la Société. Les Parties entendent, par le présent Prêt et par la convention d'exercice libéral conclue concomitamment, faire accéder l'Emprunteur à la qualité d'associé de la Société, avec la volonté commune de participer à l'œuvre sociale sur un pied d'égalité de droits.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

Article 1 – Définitions et interprétation

Dans le présent acte, y compris son préambule, et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le sens qui leur est attribué ci-après.

Titre ou Part : désigne toute part sociale ou valeur mobilière représentant, à un moment quelconque, une partie du capital (de manière immédiate ou différée) ou des droits de vote ou droits économiques de la Société ainsi que tous droits d'attribution ou de souscription relatifs à un Titre et, plus généralement, tout Titre émis par la Société.

Société : désigne la société SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT, telle qu'identifiée ci-dessus.

Prêt : désigne le présent acte juridique de prêt de consommation d'une (1) Part de la Société numérotée 2 000 entre le Prêteur et l'Emprunteur. Ce prêt est régi par les dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil et par les conditions spéciales des présentes.

Personne : désigne une personne physique ou morale ainsi que toute autre entité ou organisation sans personnalité morale.

Tiers : désigne toute Personne autre que les Parties.

Pour les besoins du présent acte, sauf précision contraire :

- toute références aux articles, paragraphes et annexes s'entend d'une référence à un article, paragraphe et annexe du présente acte, et les titres des articles, paragraphes et annexes figurent dans le seul but de faciliter la lecture et n'en affectent pas l'interprétation ;
- toute référence à une disposition légale ou réglementaire s'entend d'une référence à une disposition légale ou réglementaire telle qu'en vigueur à la date des présentes ;
- sauf stipulation particulière contraire du présent acte, la forme plurielle d'un terme ou d'une expression défini au singulier (et vice versa) aura la même signification que celle donnée dans la définition concernée ; et
- la computation des délais sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

Article 2 – Prêt de consommation de Part – Propriété – Jouissance du Titre

Par les présentes, le Prêteur prête à l'Emprunteur, qui accepte, une (1) Part de la Société numérotée 2 000, d'une valeur nominale d'un (1) euro, entièrement libérée.

Ce prêt est consenti gratuitement et régi par les dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil et par les conditions spéciales des présentes.

Le transfert de propriété de la Part est fixé, selon l'accord des Parties, au 15 octobre 2026.

L'Emprunteur exercera à compter de cette date, les droits de vote attaché à la Part et percevra les dividendes et les acomptes sur dividendes, recevra les Parts sociales nouvelles provenant d'augmentation de capital par incorporation de réserves ; il présentera ses Titres à l'échange et recevra les Parts nouvelles devant lui revenir en cas de regroupement, de division de Titres ou de fusion, apport partiel, scission, etc.

Toutefois, les Parts gratuites émises dans le cadre de l'augmentation de capital par incorporation des réserves devront être rendues au Prêteur sans indemnité.

De façon générale, l'Emprunteur aura l'obligation d'exercer tous les droits lui appartenant en sa qualité de propriétaire du Titre prêté, de la même façon qu'un associé diligent.

Dans tous les cas où l'exercice de ces droits supposerait le versement de fonds (acquisition de droits, souscription à une augmentation de capital en numéraire, etc.), l'Emprunteur devra transférer gratuitement au Prêteur tous les droits nécessaires à la réalisation de ces opérations que le Prêteur aura la faculté de réaliser ou non ; en particulier, le Prêteur pourra vendre les droits d'attribution ou les droits de souscription éventuels et conserver, pour son propre compte, le produit de la réalisation.

Article 3 – Durée – Résiliation

Le Prêt est consenti pour une durée indéterminée. Il est indissociable de la qualité d'associé de l'Emprunteur et de l'exercice par celui-ci de son activité professionnelle au sein de la Société ; il suit à ce titre le sort de la convention d'exercice libéral conclue concomitamment entre l'Emprunteur et la Société.

Le Prêteur ne dispose d'aucune faculté de mettre fin au Prêt de sa seule initiative. Les Parties conviennent expressément que cette stipulation a pour objet de garantir à l'Emprunteur la stabilité de sa qualité d'associé et, ce faisant, de préserver son entière indépendance professionnelle au sens de l'article R. 4127-209 du code de la santé publique.

Le Prêt prend fin de plein droit, sans préavis, dans les cas suivants :

- à la date de cessation effective de l'activité professionnelle de l'Emprunteur, pour quelque cause que ce soit, au sein de la Société, et notamment à la date d'effet de la résiliation de la convention d'exercice libéral, à l'expiration du préavis prévu par celle-ci,
- à la date d'effet de l'exclusion ou du retrait de l'Emprunteur exercée au sein de la Société,
- à la date du décès de l'Emprunteur (i) ou de sa radiation (ii) quel qu'en soit le motif du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 4 – Restitution du Titre

À la fin du Prêt, l'Emprunteur s'oblige tant pour lui-même que pour ses ayants droit, ce que reconnaît l'Emprunteur, à restituer gratuitement au Prêteur ou tout ayant droit qui lui aurait succédé, la Part prêtée, ainsi que tous les accessoires ou compléments : Parts sociales nouvelles reçues, notamment à la suite d'échanges du Titre prêté en raison d'opération de fusion, d'apport partiel ou de scission, de regroupement ou de division de Titres, l'Emprunteur ne devant conserver que les dividendes mis en distribution.

L'Emprunteur s'engage à signer tout document constatant la restitution de la Part.

En cas d'inexécution et après envoi d'une mise en demeure de s'exécuter par LR/AR restée sans effet pendant une durée de dix (10) jours à compter de la date de première présentation, le Prêteur pourra de plein droit obtenir la désignation sur requête ou en référé d'un mandataire de justice chargé d'une mission ad hoc, consistant à exécuter, aux lieu et place de l'Emprunteur l'obligation de restitution incombant à celui-ci.

En particulier, ledit mandataire pourra signer tout document et exercer les droits de vote de l'Emprunteur en assemblée générale et aura pour mission de voter dans le sens permettant une restitution de la Part.

Les frais liés à la désignation d'un mandataire judiciaire seront supportés par la partie défaillante, sauf accord contraire entre les Parties.

Article 5 – Autorisation et agrément

Conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts de la Société, les parts sociales ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, qu'au profit de personnes ayant la qualité requise pour exercer la profession au sein de la Société et qu'avec le consentement de la majorité des trois quarts des associés exerçant leur profession au sein de la Société.

Le Prêt emportant transfert de la propriété de la Part au profit de l’Emprunteur en application de l’article 1893 du Code civil, il a été soumis à cet agrément. Celui-ci a été donné aux termes de l’assemblée générale mixte de la Société en date du [__/__/2026].

La Société, intervenante aux présentes, confirme par la signature du présent acte que cet agrément a été régulièrement recueilli et que le Prêt ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 8 de ses statuts relatives à la qualité des associés.

Chaque Partie confirme en tant que de besoin :

- avoir été valablement informé du projet de Prêt par le Prêteur et renoncer irrévocablement et définitivement à :
 - toute information complémentaire relative au Prêt ;
 - toute remise en cause à quelque titre que ce soit du Prêt.
- déclarer que le Prêt par le Prêteur à l’Emprunteur lui est agréable et qu’il s’interdit toute action de quelque nature qu’elle soit qui aurait ou pourrait entraîner des conséquences sur la validité ou l’exécution du Prêt.

Article 6 – Caractère personnel du Prêt

Les Parties conviennent expressément que le Prêt a été consenti en considération de la personne de l’Emprunteur, et à lui personnellement.

Cette considération est essentielle et déterminante de l’engagement du Prêteur, sans laquelle il n’aurait pas contracté.

L’Emprunteur n’aura donc le droit ni de céder les droits qu’il détient en vertu du Prêt, ni sous-prêter à un tiers, ni sous-louer un quelconque droit sur la Part prêtée.

Article 6 bis – Qualité d’associée – Affectio societatis – Indépendance professionnelle

Les Parties entendent expressément conférer à l’Emprunteur, pour toute la durée du Prêt, la pleine et entière qualité d’associé de la Société, avec l’ensemble des prérogatives et des obligations qui s’y attachent.

À ce titre, l’Emprunteur :

- participe aux décisions collectives des associés et exerce librement le droit de vote attaché à la Part, sans instruction ni directive du Prêteur ;
- bénéficie du droit de communication et d’information prévu à l’article 26 des statuts de la Société ;
- est convoqué à l’ensemble des assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts ;
- participe à une réunion périodique des associés consacrée à la marche des affaires sociales, à l’organisation du cabinet dentaire et aux orientations de la Société ;
- supporte la contribution aux pertes dans les conditions et limites de l’article 10 des statuts de la Société.

Le Prêteur s'interdit de donner à l'Emprunteur quelque instruction que ce soit quant au sens de son vote. Les Parties déclarent expressément que le Prêt ne saurait s'analyser en une convention de prête-nom et que l'Emprunteur entend participer effectivement, en qualité d'associé, à la vie sociale et au résultat de l'exploitation.

L'Emprunteur exerce son art en toute indépendance professionnelle et technique, sous sa seule responsabilité, conformément aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes figurant aux articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique.

Les Parties déclarent que le Prêt et la convention d'exercice libéral conclue concomitamment sont exclusifs de tout lien de subordination et de toute application des dispositions du code du travail.

Article 7 – Modification des statuts

Aux termes de l'assemblée générale mixte de la Société en date du [__/__/2026], les associés ont décidé, sous la condition de la conclusion du présent Prêt, de modifier avec effet au 15 octobre 2026 les articles 6 « Apports – Formation du capital » et 7 « Capital » des statuts de la Société, comme suit :

« **ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL** *Ajout d'un nouveau paragraphe*

2° Aux termes d'une convention de prêt de consommation de parts sociales sous seing privé en date du [__/__/2026] à effet au 15 octobre 2026, la société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG » a prêté au Docteur Laure BONIFACE, en application des articles 1892 et suivants du Code civil, la pleine propriété d'une (1) part sociale entièrement libérée numérotée 2 000.

ARTICLE 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), divisé en deux mille (2 000) parts sociales d'un euro (1 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2 000 et attribuées aux associés, à savoir :

SPFPL DENTAIRE DU BOURG

mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales
numérotées de 1 à 1 997, ci..... 1 997 parts

Madame Julie LECAT
une part sociale
numérotée 1 998, ci..... 1 part

Madame Lauriane DALET
une part sociale
numérotée 1 999, ci..... 1 part

Madame Laure BONIFACE
une part sociale
numérotée 2 000, ci..... 1 part

Total égal au nombre de parts composant
le capital social : DEUX MILLE parts..... 2 000 parts
=====

Une fois par an, la Société adressera au conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes un état de la composition de son capital social. »

Article 8 – Pénalités

1. Calcul des pénalités :

Par application de l'article 1231-5 du Code Civil, en cas de non-restitution du même nombre de Titres prêtés tels que définis aux présentes, l'Emprunteur sera tenu, ainsi qu'il s'y oblige, à payer au Prêteur à titre de pénalité, outre la valeur du Titre à l'époque où il devait être rendu, une somme égale à 10 % de la valeur du Titre non restitué.

Le montant total sera calculé d'après la valeur du Titre prêtée, au jour de l'expiration du Prêt, et sera également productif d'intérêts au taux légal depuis ledit jour jusqu'au jour du paiement effectif.

2. Justification :

La pénalité est destinée à compenser le préjudice financier et moral subi par le Prêteur en cas de non-restitution de la Part prêtée.

3. Exclusion pour force majeure :

Aucune pénalité ne sera applicable en cas de force majeure reconnue, à condition que la Partie concernée en informe l'autre Partie conformément à l'article 18.

4. Non application :

Les dispositions du présent article ne seront pas applicables dans le cas où une diminution du nombre de Titres détenus par l'Emprunteur résulterait d'une décision de la Société (par exemple : réduction du capital social en vue d'apurer les pertes).

Article 9 – Obligations précontractuelles d'information

Les Parties déclarent et reconnaissent que la phase précontractuelle au cours de laquelle ont eu lieu les échanges et négociations entre elles, a été conduite de bonne foi et chacune d'elles reconnaît avoir bénéficié, durant cette phase, de toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

Chacune des Parties déclare avoir communiqué toute information susceptible de déterminer le consentement de l'autre Partie et qu'elle ne pouvait légitimement ignorer, conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du Code civil ci-après littéralement reproduit :

Article 1112-1 du Code civil (créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2)

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Chacune des Parties déclare avoir reçu communication de tous les éléments demandés, de toutes les informations sollicitées auprès de l'autre Partie et avoir pris connaissance et examiné toute pièce utile.

Article 10 – Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les Parties élisent domicile en leur domicile et siège social respectifs comme indiqués en tête des présentes.

Sauf stipulations contraires des présentes, toute notification prévue aux termes du présent acte sera adressée à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception, tout délai commençant à courir du jour de la première présentation d'une telle lettre, ou par lettre remise en mains propres contre décharge ou émargement.

Toute notification sera valablement réalisée aux adresses mentionnées aux comparutions des présentes, sauf changement dûment notifié au préalable à l'autre Partie.

Les notifications devront être envoyées aux adresses visées aux comparutions sauf notification préalable d'un changement d'adresse adressée à l'autre Partie et à la Société.

Article 11 – Opposabilité – Délais d'exécution

1. Opposabilité à la Société :

Le Prêt sera rendu opposable à la Société par dépôt d'un original de l'acte au siège social de la Société conformément aux dispositions de l'Article L221-14 du Code de Commerce sur renvoi de l'article L223-17 du même code.

2. Opposabilité aux tiers :

Le transfert de propriété et les modifications statutaires opérées devront être déclarés auprès du greffe compétent afin de garantir son opposabilité aux tiers.

Conformément aux dispositions de l'article L.4113-9 du code de la santé publique, le Prêt est communiqué également par chaque Partie au Conseil départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Tableau duquel elles sont inscrites.

3. Délais d'exécution :

Ces formalités devront être déposées auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et au Conseil départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes dans un délai de trente (30) jours suivant la conclusion du Prêt.

Article 12 – Confidentialité

Chacune des Parties tiendra le Prêt ainsi que tout contrat et document s'y rapportant, comme strictement confidentiels.

À l'exception (i) des commissaires aux comptes, (ii) de leurs conseils juridiques et experts-comptables respectifs, (iii) des autorités administratives, ordinaires et judiciaires étant en droit d'en obtenir communication, et sauf production en justice pour en obtenir l'exécution, les

informations du Prêt ne pourront, en conséquence, être communiquées ou divulguées à un Tiers, quel qu'il soit sans l'accord préalable et écrit des autres Parties.

Les Parties garantissent l'exécution de cette obligation de confidentialité par l'ensemble de leurs préposés amenés à en avoir connaissance.

Cette obligation de confidentialité s'applique à toutes les informations communiquées pendant la durée du Prêt.

Toutefois, les obligations de confidentialité ci-dessus ne s'appliquent pas aux informations qui auraient déjà été portées par une autre Personne à la connaissance du public ou des Tiers.

Les obligations de confidentialité ci-dessus resteront en vigueur pendant la durée du Prêt et pendant les deux (2) années qui suivront la fin du Prêt quelle que soit l'origine de l'évènement ayant mis un terme au Prêt.

Les obligations de confidentialité demeureront en vigueur pendant cette durée même si les Parties cessent d'avoir la qualité d'Associé de la Société.

Article 13 – Pouvoirs

Les Parties donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Article 14 – Interprétation du Prêt – Accord intégral – Nullité partielle

1. Interprétation :

Le Prêt traduit l'ensemble des engagements pris par les Parties dans le cadre de son objet.

2. Accord intégral :

Il annule et remplace tous autres accords écrits ou verbaux remis ou échangés entre les Parties antérieurement à sa signature.

3. Nullité partielle – Effet :

Si l'une quelconque des dispositions des présentes venait à être déclarée nulle, invalide ou inopposable par une juridiction compétente ou en application de toute loi ou réglementation applicable, cette nullité, invalidité ou inopposabilité n'affectera en rien la validité et l'opposabilité des autres stipulations du Prêt, qui conserveront leur pleine force et effet.

4. Renégociation des dispositions annulées :

Les Parties s'engagent à négocier de bonne foi pour substituer à la disposition nulle ou invalide une stipulation licite et valide qui conserve autant que possible l'objet et l'esprit initial du Prêt.

Article 15 – Accord amiable

En cas de contestation quant à la formation, l'exécution ou à l'interprétation du Prêt, le Prêt pourra être révisé.

Dans ce cas, les Parties, sur l'initiative de la Partie préjudiciée, se concerteront pour déterminer en commun les moyens de remédier promptement à leur(s) problème(s) et ce, dans le délai de deux (2) mois à compter de la survenance desdits problèmes.

À défaut de trouver elles-mêmes une solution à leur(s) difficulté(s), le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Article 16 – Tribunal compétent

À défaut d'accord amiable entre les Parties, tout litige susceptible de s'élever entre elles quant à la formation, l'exécution ou à l'interprétation de la convention sera de la seule compétence du tribunal judiciaire de LILLE.

À cet effet et avant toute action contentieuse, les Parties décident qu'il sera fait appel au Conseil départemental du Nord de l'ordre des chirurgiens-dentistes afin d'arbitrer leur litige.

Article 17 – Implications fiscales - Enregistrement

1. Responsabilité fiscale des Parties :

L'Emprunteur et le Prêteur reconnaissent que le Prêt peut avoir des implications fiscales, notamment en matière de transfert de propriété des parts sociales et de perception de revenus tels que les dividendes.

Chaque Partie s'engage à :

- Effectuer les déclarations nécessaires auprès des administrations fiscales compétentes.
- Assumer les éventuelles obligations fiscales découlant du Prêt, y compris, mais sans s'y limiter, les droits d'enregistrement, impôts sur le revenu ou contributions sociales.

2. Engagements spécifiques :

- L'Emprunteur s'engage à supporter les droits d'enregistrement et autres taxes liés à l'entrée en jouissance de la Part prêtée, sauf stipulation contraire expresse.
- Le Prêteur conserve la responsabilité de déclarer tout gain ou perte résultant de la restitution des parts sociales et l'Emprunteur concernant des dividendes reçus pendant la durée du prêt.

3. Consultation préalable :

Les Parties déclarent avoir consulté, ou avoir eu la possibilité de consulter, un conseiller fiscal pour s'assurer des implications fiscales du contrat.

Article 18 – Garanties spécifiques

1. Garantie en cas de manquement grave de l'Emprunteur :

En cas de manquement grave de l'Emprunteur à ses obligations, notamment en cas de non-restitution de la Part prêtée à l'échéance prévue ou de non-respect des termes du Prêt, le Prêteur pourra :

- Exiger une restitution immédiate par équivalent financier, calculée sur la valeur nominale de la Part augmentée des éventuelles pénalités prévues à l'article 8.

- Désigner un mandataire judiciaire pour procéder à la restitution de la Part prévue à l'article 4 ou exécuter toute formalité en lieu et place de l'Emprunteur.

2. Clause de déchéance des droits :

En cas de non-respect des conditions du prêt par l'Emprunteur, celui-ci perdra immédiatement tous droits attachés à la Part prêtée, y compris les droits de vote et de perception des dividendes.

3. Exigence de garanties complémentaires :

Le Prêteur se réserve le droit de demander des garanties complémentaires, notamment un dépôt de garantie ou un engagement financier, si un risque de défaillance de l'Emprunteur est constaté.

4. Exclusion de force majeure :

Les garanties prévues ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de force majeure reconnue, conformément aux dispositions de l'article 1218 du Code civil.

Les Parties conviennent que l'Emprunteur ou le Prêteur souhaitant invoquer un cas de force majeure devra en notifier l'autre Partie par écrit dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés à compter de la survenance de l'événement en cause, en fournissant tout document justificatif.

À défaut, l'événement ne pourra être opposé comme cas de force majeure.

Article 19 – Signature électronique

Signé par voie électronique par les signataires sur la présente page de signature conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://jesignexpert.com/> ainsi que le reconnaissent et l'acceptent les signataires.

Les signatures électroniques apposées sur le présent document respectent les exigences du règlement eIDAS (Règlement UE n° 910/2014) garantissant leur validité juridique.

Fait à LAMBERSART,
Le [__/__/2026].

En un (1) exemplaire.

Nom	signature
Madame Laure BONIFACE, L'Emprunteur	
Madame Julie LECAT au nom et pour le compte de la société « SPFPL DENTAIRE DU BOURG » Le Prêteur et de la société « SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE JULIE LECAT » La Société	